Licentieovereenkomst

Overeenkomst voor de bewaring van bestanden en een niet-exclusieve licentie tot reproductie en verspreiding als poster van auteursrechtelijk beschermd werk van de auteur

Concept, geen juridisch advies. Opgesteld op basis van concept 3 (2 november 2026) en de antwoorden in vragenlijst 2 en 3 (2 november 2026). Een (!) betekent: nog niet bevestigd, gekozen als beste optie. Variabele gegevens staan tussen [vierkante haken]. Deze overeenkomst staat los van de tijdelijke bewaarovereenkomst met Jonas als particulier: valt die weg, dan verandert hier niets. Kunstenaars kunnen gratis advies vragen bij Cultuurloket. De nota voor de jurist staat achteraan, met de wijzigingen tegenover concept 3.

In het kort (niet bindend; bij verschil geldt de volledige tekst)

1. Je werk en al je rechten erop blijven van jou.
2. Je geeft vzw peapickers de toestemming om je werk als poster te drukken en te verkopen, per werk en enkel zoals in de werkfiche staat.
3. Het gaat enkel om bestaand werk van minstens 12 maanden oud, dat je onafhankelijk van elke invloed van vzw peapickers gemaakt hebt.
4. Je bent een onafhankelijke kunstenaar: je hebt geen professioneel statuut als kunstenaar en geen kunstenaarsattest.
5. Per werk komt er een kleine, genummerde en gesigneerde oplage: de eerste oplage telt 1 tot 3 posters. Elke poster kost evenveel.
6. Van elke verkochte poster krijg je 3 van de 7 delen van de prijs zonder btw, als bruto auteursrecht. vzw peapickers houdt daarop 15 % roerende voorheffing in en stort die door aan de juiste dienst; je krijgt het nettobedrag elk kwartaal.
7. De prijsopbouw is altijd zichtbaar en transparant raadpleegbaar op de webshop.
8. vzw peapickers kan niet garanderen dat je gelicentieerde werken verkocht worden.
9. vzw peapickers is een beginnende fine-art printer. Fouten in de afdruk worden tot een minimum beperkt, maar zijn mogelijk.
10. Je bestanden worden versleuteld bewaard, op drie schijven, nooit in een cloud.
11. Online staat enkel een weergave in lage resolutie, met duidelijke copyrightvermelding en watermerk, beveiligd met Glaze en afgeschermd voor AI-scrapers.
12. Erkenning door de kunstenaar: misbruik van je werk door derden is nooit helemaal uit te sluiten. Je parafeert dat apart (artikel 6). (!)
13. Terugtrekkingsrecht: je kunt de samenwerking op elk moment stopzetten met een eenvoudige schriftelijke melding (mail, chatbericht of brief), zonder reden. Binnen 7 dagen staat je werk niet meer in de webshop. (!)
14. Vragen of een vermoeden van misbruik? Contacteer vzw peapickers via postershoppeapickers@proton.me, een vertrouwenspersoon van jouw keuze of een neutrale organisatie zoals Cultuurloket (gratis).

Tussen

De kunstenaar

Gegeven	
Naam	
Naamsvermelding (eigen naam / pseudoniem / anoniem)	
Adres (in België)	
E-mail en telefoon	
Geboortedatum (de kunstenaar is minstens 18 jaar)	
Rijksregisternummer (enkel voor de fiscale fiche, enkel zichtbaar voor de beheerder)	
Heeft de kunstenaar een professioneel statuut als kunstenaar of een kunstenaarsattest? (moet "nee" zijn)	ja / nee
Is de kunstenaar bestuurder van vzw peapickers, of partner, ouder, kind, broer of zus van een bestuurder? (moet "nee" zijn)	ja / nee

hierna "de kunstenaar", en

De vzw

Gegeven	
Naam	vzw peapickers
Zetel	[adres]
Ondernemingsnummer en RPR	[nummer], RPR Gent (!)
Vertegenwoordigd door	[naam Jonas], [functie]
E-mail	postershoppeapickers@proton.me

hierna "peapickers". Deze overeenkomst wordt pas ondertekend nadat de vzw is opgericht en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Wordt overeengekomen wat volgt.

Artikel 1. Begrippen

In deze overeenkomst betekent:

- **onafhankelijke kunstenaar**: een natuurlijke persoon die op de dag van ondertekening geen professioneel statuut als kunstenaar en geen kunstenaarsattest heeft;
- **werk**: een bestaand werk van de kunstenaar, opgenomen in bijlage 1;
- **afgewerkt bestand**: een werk dat af is, bewaard is gebleven in het persoonlijk archief van de kunstenaar en leverbaar is als digitaal bestand van een kwaliteit die de afdruk niet beïnvloedt, tenzij een tekort aan kwaliteit een bedoeld deel is van het werk. Het begrip zegt niets over de esthetische kwaliteit;

- **origineel bestand**: het afgewerkte bestand zoals de kunstenaar het bezorgt, of zoals de kunstenaar het goedkeurt na digitalisering door peapickers (artikel 4.10);
- **webshopbeeld**: een kopie van ten hoogste 1200 pixels breed, met watermerk en copyrightvermelding, bewerkt met Glaze (een hulpmiddel tegen gebruik door AI) en zonder downloadbare metadata;
- **staal**: een proefafdruk om papier te testen en het werk te tonen, nooit te koop;
- **poster**: een genummerde en gesigneerde afdruk van een werk volgens de werkfiche, met passe-partout (witte rand rond het beeld);
- **oplage**: het vaste aantal posters van een werk, vermeld in de werkfiche;
- **werkfiche**: de afspraak per werk in bijlage 2, waarmee de licentie voor dat werk begint;
- **selectiecomité**: de groep die beslist of een werk artistiek binnen de curatie van peapickers valt. Het comité is breder dan het bestuur en per kunstenaar anders samengesteld;
- **verhaal**: een tekst van de kunstenaar over zichzelf of over het werk, in elke taal en vorm, die de kunstenaar vrijwillig bij het werk voegt;
- **kader**: een houten lat boven en onder de poster, met een touw om op te hangen;
- **verkoopmoment**: een fysieke verkoop, zoals een tentoonstelling, posterbeurs of boekenmarkt;
- **M**: de materiaalkost van één poster op het grootste vel (42 × 60 cm): enkel het papiervel en de inkt;
- **register (Public Ledger)**: de openbare lijst van elke gedrukte en verkochte poster, zonder persoonsgegevens;
- **beheerder**: de bestuurder van peapickers die deze overeenkomst uitvoert, nu [naam Jonas].

Artikel 2. Voorwerp

2.1 De kunstenaar geeft peapickers voor de werken in bijlage 1: (a) kosteloos toestemming om de originele bestanden te bewaren (artikel 4); (b) toestemming om stalen te drukken en te tonen (artikel 5); (c) per werk waarvoor een werkfiche ondertekend is, een niet-exclusieve licentie om het werk als poster te reproduceren, het webshopbeeld te tonen en de posters te verkopen, tegen de vergoeding van artikel 8.

2.2 Andere producten dan posters, zoals textiel, kaarten of merchandising, vallen buiten deze overeenkomst.

2.3 Deze overeenkomst draagt geen eigendom en geen auteursrecht over. Elk gebruik dat ze niet uitdrukkelijk toestaat, blijft voorbehouden aan de kunstenaar.

2.4 peapickers verkoopt vanuit België, via de eigen webshop en op verkoopmomenten. Levering in Gent en deelgemeenten kost € 3; daarbuiten verzendt peapickers met bpost. Verzending naar het buitenland kan later, als dat voor de vzw eenvoudig is (!).

2.5 De kunstenaar blijft vrij het werk elders te tonen, te verkopen of in licentie te geven, behalve in een exclusieve licentie die deze overeenkomst verhindert, en mag de posters en de link naar de webshop vrij delen op sociale media en eigen kanalen. Dat mag, maar hoeft niet.

Artikel 3. Wie en welk werk

3.1 peapickers neemt enkel bestaand werk op dat de kunstenaar onafhankelijk van elke invloed van vzw peapickers geproduceerd heeft: niet in opdracht van of in overleg met peapickers, en niet met het doel het via peapickers te verkopen.

3.2 Elk werk is bij de opname in bijlage 1 minstens 12 maanden voltooid. De kunstenaar bevestigt dit met een verklaring op eer in bijlage 1 en geeft per werk een richtlijn van de datum van voltooiing (maand en jaar). Er worden geen bewijsstukken bij de overeenkomst gevoegd.

3.3 De kunstenaar verklaart ook: (a) de auteur te zijn en dat te kunnen aantonen, en over de nodige rechten te beschikken; (b) geen exclusieve licentie op het werk te hebben gegeven, ook niet via een beheersvennootschap zoals

Sofam of SABAM; aangesloten zijn bij een beheersvennootschap mag, als die aansluiting deze overeenkomst niet verhindert; (c) de schriftelijke toestemming te hebben van elke mede-auteur en van wie beelden, merken, logo's of teksten maakte die in het werk zitten.

3.4 De kunstenaar is een onafhankelijke kunstenaar, minstens 18 jaar en woont in België. De kunstenaar is geen bestuurder van peapickers, en ook niet de partner, ouder, kind, broer of zus van een bestuurder.

3.5 Staat er een herkenbare persoon op het werk, dan stemt die persoon (of bij een minderjarige beide ouders of de voogd) vóór de werkfiche schriftelijk in met de voorwaarden van de modelovereenkomst "Toestemming van de geportretteerde voor reproductie als poster". De geportretteerde kan die toestemming altijd intrekken. Zonder die instemming wordt geen werkfiche ondertekend.

3.6 Bewerking met AI is toegestaan als ze bij het maken een bewust deel was van de werkwijze van de kunstenaar, zoals kleine bewerkingen, verscherpen of filters. Een volledig door AI gemaakt beeld wordt voorlopig niet opgenomen, tenzij het verhaal erachter het selectiecomité absoluut overtuigt.

3.7 peapickers neemt geen werk op dat haat, discriminatie of verheerlijking van geweld uitdraagt, of naaktheid van minderjarigen toont. Politiek of activistisch werk kan, als het deze regel naleeft tegenover iedereen. Naaktheid of seksualiteit van volwassenen kan, met instemming van de geportretteerde (3.5); de webshop toont zo'n werk achter een filter die de bezoeker zelf aan of uit zet.

3.8 Een fout zonder opzet, in een verklaring of in deze overeenkomst, zetten de partijen in onderling akkoord recht met een nieuwe werkfiche of licentie voor dat werk. De vorige vervalt zodra de nieuwe ondertekend is.

3.9 Is een verklaring bewust onjuist, dan stopt de verkoop van het werk meteen, wordt de voorraad vernietigd met bewijs en blijven al betaalde vergoedingen betaald. peapickers sluit daarna geen nieuwe overeenkomsten meer met de kunstenaar. Dat wordt nergens gepubliceerd. Geen van beide partijen is een schadevergoeding verschuldigd, behalve bij bedrog.

Artikel 4. Bewaring

4.1 peapickers bewaart de originele bestanden onveranderd, bit voor bit zoals ontvangen, volgens het bewaarplan van bijlage 3.

4.2 Van elk origineel bestand bestaan drie kopieën: (a) op de interne SSD van de computer van de beheerder; (b) op een externe harde schijf Toshiba Canvio Basics, 500 GB, op dezelfde plaats; (c) op een externe harde schijf Seagate Expansion Portable, 500 GB, bij een vertrouwenspersoon op een andere plaats.

4.3 Elke drager is volledig versleuteld. De wachtwoorden staan in een versleutelde wachtwoordkluis, gescheiden van de dragers.

4.4 De originele bestanden worden nooit op een clouddienst of andere online opslag bewaard. De kunstenaar bezorgt ze persoonlijk of via Proton Drive, dat enkel dient als beveiligd doorgeefluik.

4.5 Bij elke nieuwe map stuurt peapickers die via Proton Drive naar de vertrouwenspersoon van kopie 3, enkel naar diens persoonlijke account en met een vervaldatum van ten hoogste 7 dagen. De vertrouwenspersoon zet de map binnen 14 dagen op kopie 3 en controleert de checksum. Daarna wordt de map overal uit Proton Drive en van de computer van de vertrouwenspersoon verwijderd, ook uit de prullenbak. De vertrouwenspersoon ondertekent de verklaring van bijlage 4.

4.6 Van elk origineel bestand staat de SHA-256-checksum (digitale vingerafdruk) in een manifest. Twee keer per jaar controleert peapickers alle kopieën tegen het manifest, kopie 3 ter plaatse. Een beschadigde kopie wordt vervangen. Elke controle komt in het logboek.

4.7 peapickers vervangt een drager wanneer nodig, ten laatste na ongeveer vijf jaar, en meldt elke wijziging van bijlage 3 binnen 30 dagen aan de kunstenaar.

4.8 De bewaring is kosteloos. peapickers handelt als een voorzichtig en redelijk persoon en is enkel aansprakelijk voor verlies bij opzet of zware fout. peapickers staat in voor de vertrouwenspersoon.

4.9 Bewaarde Jonas de bestanden al als particulier onder een bewaarovereenkomst, dan neemt peapickers die bewaring over op de dag van ondertekening. Er wordt niets opnieuw aangeleverd.

4.10 Digitalisering. Heeft de kunstenaar geen digitaal bestand van een fysiek werk, dan kan peapickers het werk gratis digitaliseren. peapickers brengt daarbij niets aan het werk zelf aan. Het resultaat wordt pas een origineel bestand nadat de kunstenaar het schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Tonen: stalen, webshop, verhaal en metadata

5.1 Stalen. peapickers mag van elk werk ten hoogste drie stalen drukken, één per papiersoort, rechtstreeks van het originele bestand en zonder bewerking. peapickers toont de stalen aan kunstenaars, aan het selectiecomité en aan klanten, ook op verkoopmomenten. Stalen worden nooit verkocht of weggegeven. Op de achterzijde staat: "© [naamsvermelding], [jaar]. Staal, niet te koop."

5.2 Webshop. Voor een werk met ondertekende werkfiche toont peapickers in de webshop enkel het webshopbeeld, met de naamsvermelding, en indien nodig achter de filter van 3.7. peapickers weert AI-scrapers zo goed als technisch redelijk mogelijk.

5.3 Verhaal. Een verhaal is niet verplicht. Voegt de kunstenaar er een toe, dan levert de kunstenaar het samen met het beeld, vóór de curatie, en worden beeld en verhaal samen als één afgewerkt geheel beoordeeld en getoond. Er is geen minimum- of maximumlengte. De kunstenaar schrijft het verhaal zelf of laat het schrijven door een vertrouwenspersoon naar eigen keuze; peapickers schrijft nooit zelf een kunstenaarstekst. peapickers vraagt of spelfouten verbeterd mogen worden en verandert verder niets.

5.4 Metadata. Voor opname zijn enkel het bewijs van auteurschap en een richtlijn van de datum van voltooiing nodig. Per werk publiceert peapickers in de webshop en in het register de beschrijving in Dublin Core die de kunstenaar wil geven, zoals titel, naamsvermelding, datum, techniek, onderwerp, beschrijving en het verhaal, filterbaar op de website. De kunstenaar kiest welke persoonsgegevens niet getoond worden. Contactgegevens en plaatsen die naar een woonadres wijzen, worden nooit getoond.

5.5 Reclame. peapickers mag de posters tonen op de eigen kanalen en sociale media, met het webshopbeeld of foto's van de poster en altijd met de naamsvermelding. Reclame dient altijd de culturele en sociale doelen van de vzw en de werken van de deelnemende kunstenaars, nooit andere producten.

5.6 peapickers gebruikt de werken niet om AI-modellen te trainen en voert ze niet in AI-hulpmiddelen in.

Artikel 6. Erkenning van het risico op misbruik

6.1 peapickers neemt redelijke maatregelen tegen misbruik (artikel 4 en 5) en meldt de kunstenaar elk vermoeden van misbruik.

6.2 Ik erken dat misbruik van mijn werk door derden (kopiëren, namaken, ongevraagd verspreiden of gebruiken voor AI-training) nooit helemaal uit te sluiten is, ook niet met de beveiliging van deze overeenkomst. Een digitale aanwezigheid zonder risico bestaat niet. peapickers kan geen volledige bescherming garanderen. (!)

Paraaf van de kunstenaar: _____

Artikel 7. Selectie, werkfiche en poster

7.1 Selectie. Een werk komt in aanmerking voor een werkfiche als (a) het technisch slaagt: het staal is geslaagd, tenzij de fout een bewuste artistieke keuze van de kunstenaar is; en (b) het selectiecomité oordeelt dat het artistiek binnen de curatie valt. Elk lid beslist individueel en publiceert een duidelijke redenering. peapickers geeft geen redactionele tips over het werk. Een kunstenaar van wie een werk niet gekozen wordt, mag meteen ander werk aanbieden.

7.2 Wil peapickers een werk als poster verkopen, dan stelt het een werkfiche voor (bijlage 2). De licentie voor dat werk begint pas als beide partijen de werkfiche ondertekend hebben. De kunstenaar kan altijd weigeren, zonder reden en zonder vergoeding.

7.3 Formaat. Het gedrukte beeld is ten hoogste A3+. Het vel, met passe-partout, is ten hoogste 42 cm breed en 60 cm lang; een vierkant vel kan ook. De klant kiest de maat van het vel binnen die grenzen. Het beeld wordt daarbij enkel in zijn geheel verkleind, nooit bijgesneden of vervormd. Die keuze verandert de prijs niet.

7.4 Papier. peapickers drukt op zeer kwalitatief papier: [papiersoort, te kiezen met de technieker, bijvoorbeeld katoen, Japans papier, bamboe of baryta] (!). Een andere papiersoort vraagt het akkoord van de kunstenaar in de werkfiche.

7.5 Oplage. De eerste oplage van een werk telt 1 tot 3 posters. Het bestuur bepaalt het aantal in overleg met de kunstenaar. Elke poster draagt een nummer (bijvoorbeeld 2/3) en de handtekening van de kunstenaar. Elke poster van de oplage kost evenveel. Is de oplage verkocht, dan kan een tweede oplage volgen, enkel met een nieuwe werkfiche en dus een nieuwe licentie voor dat werk, met de vermelding "druk 2". Grotere oplages volgen pas als de vzw genoeg liquide middelen heeft om meer papier per oplage te riskeren zonder financiële problemen.

7.6 Aantal werken. Van elke kunstenaar staan er tegelijk ten hoogste 3 tot 5 werken in de webshop. Het bestuur bepaalt het aantal in overleg met de kunstenaar. Is een werk uitverkocht of teruggetrokken, dan kan een ander werk in de plaats komen.

7.7 Druk en signering. Na een proefdruk die de kunstenaar schriftelijk goedkeurt, drukt peapickers de oplage in één keer. De kunstenaar signeert en nummert alle posters vóór de verkoop. peapickers laat nooit blanco vellen signeren en drukt geen gelicentieerde werken ter plaatse op verkoopmomenten. Proefdrukken dragen "proef" en worden niet verkocht.

7.8 Integriteit. peapickers snijdt het werk niet bij, past de kleuren niet aan en bewerkt het niet.

7.9 Kleur, contrast en drukfouten. Een reproductie blijft een reproductie. Door papier, inkt en printer kan een poster in kleur en contrast afwijken van het originele werk, van het scherm en van wat de kunstenaar fysiek voor ogen had. Dat geldt niet als bewerking. peapickers is een beginnende fine-art printer en garandeert geen absoluut perfecte professionele uitstraling. Fouten in de afdruk worden tot een minimum beperkt, maar kunnen voorkomen. Een poster met een zichtbare fout wordt niet verkocht (8.8).

7.10 Kader. De klant kiest zelf of hij een kader wil. Het kader wordt blijvend aan de poster bevestigd en kan niet verwijderd worden zonder de poster te beschadigen. peapickers biedt een kader enkel aan als de kunstenaar dat in de werkfiche toestaat.

7.11 Naamsvermelding. De kunstenaar kiest in de werkfiche waar de naamsvermelding staat. Kiest de kunstenaar niet, dan staat ze op de voorzijde in de marge onder het beeld, in potlood: het nummer links, de handtekening rechts. De naamsvermelding staat ook in de webshop en in het register.

7.12 Enkel peapickers drukt de posters. peapickers verleent geen sublicentie en draagt deze overeenkomst niet over zonder schriftelijk akkoord van de kunstenaar.

Artikel 8. Prijs en vergoeding

8.1 De verkoopprijs zonder btw van een poster is 7 × M. Daarvan gaat 1 × M naar peapickers voor het materiaal, 3 × M naar de kunstenaar als bruto vergoeding voor de licentie van het auteursrecht, en 3 × M naar peapickers voor drukken, verpakking, misdrukken, verkoop, beheer en vaste kosten. Daarbovenop komt de btw, nu 21 % (!).

8.2 peapickers mag de prijs met btw afronden naar beneden. Het verschil gaat volledig af van het deel van peapickers; het deel van de kunstenaar blijft altijd 3 × M. Voorbeeld: M = € 5,00 (!), 7 × M = € 35,00, met btw € 42,35, afgerond € 42,00.

8.3 De verkoopprijs staat in de werkfiche. peapickers wijzigt die enkel na schriftelijk akkoord van de kunstenaar.

8.4 Een kader, verzending en andere extra's staan apart op de prijs. Ze tellen niet mee voor de vergoeding van 8.1, ook niet als het kader een deel van de poster wordt.

8.5 De klant ziet altijd de volledige prijsopbouw in de webshop: materiaal, deel kunstenaar, deel peapickers, afronding, kader, verzending en btw.

8.6 peapickers kan niet garanderen dat gelicentieerde werken verkocht worden. Er is geen minimumvergoeding. Blijft verkoop uit, dan is geen van beide partijen iets verschuldigd.

8.7 peapickers rekent elk kwartaal af waarin er verkocht is. De kunstenaar krijgt een overzicht van de verkochte nummers, de prijzen en het bedrag, en het nettobedrag binnen 30 dagen na het einde van het kwartaal. De kunstenaar mag het register en de stukken inkijken.

8.8 peapickers houdt op de bruto vergoeding de roerende voorheffing in die de wet oplegt, nu 15 %, en stort die door aan de bevoegde dienst. Elk jaar bezorgt peapickers tijdig een fiscale fiche, met een korte uitleg hoe de kunstenaar het bedrag aangeeft. De kunstenaar blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen belastingaangifte.

8.9 Stalen, proefdrukken en beschadigde of mislukte exemplaren worden niet verkocht. Ze worden vernietigd en in het register genoteerd. De kost ervan draagt peapickers.

Artikel 9. Verklaringen van peapickers

9.1 peapickers en de webshop werken altijd volgens de Europese, Belgische en Vlaamse regels die op hen van toepassing zijn, waaronder de AVG (GDPR) en de regels over consumentenbescherming, btw en auteursrecht.

9.2 peapickers verklaart dat het de werken nooit misbruikt. Het verkoopt geen posters buiten de oplage van de werkfiche, maakt geen andere reproducties of producten van het werk zonder schriftelijke toestemming, gebruikt het werk niet voor andere doelen dan deze overeenkomst, en geeft het aan niemand door.

9.3 peapickers is een vzw. Ze keert geen winst uit; haar opbrengsten dienen om de kunstenaars te vergoeden en de werking te dragen.

Artikel 10. Duur en einde

10.1 Bewaring. De bewaring loopt zolang deze overeenkomst loopt. Een werk zonder werkfiche blijft bewaard zolang de kunstenaar dat wil; elk jaar vraagt peapickers schriftelijk of de kunstenaar het werk wil laten bewaren.

10.2 Licentie per werk. De licentie loopt tot de oplage verkocht is, en ten hoogste 3 jaar na ondertekening van de werkfiche. Wat daarna overblijft, is restvoorraad. Die mag peapickers nog 12 maanden verkopen op verkoopmomenten, tegen de gewone vergoeding. Daarna gaat de restvoorraad gratis naar de kunstenaar; wil die ze niet, dan wordt ze vernietigd met bewijs.

10.3 Terugtrekking door de kunstenaar. De kunstenaar kan op elk moment een werk terugtrekken of deze overeenkomst stopzetten, met een eenvoudige schriftelijke melding (mail, chatbericht of brief), zonder reden. Binnen 7 dagen na de melding haalt peapickers het werk uit de webshop en verkoopt het niets meer van dat werk.

Bestellingen die al vóór de melding geplaatst en betaald waren, worden nog geleverd en afgerekend (!). De rest van de voorraad wordt vernietigd met bewijs; ze gaat niet naar de kunstenaar.

10.4 Stopzetting door peapickers. peapickers kan schriftelijk opzeggen met een termijn van één maand (!). De restvoorraad volgt dan 10.2.

10.5 Wissen. Na het einde voor een werk wist peapickers binnen 30 dagen alle kopieën op de drie dragers en bevestigt het dat schriftelijk, per drager. Het register en de afrekeningen bewaart peapickers zo lang als de wet vraagt.

10.6 Overlijden van de kunstenaar. peapickers drukt niets meer. De voorraad mag nog verkocht worden volgens 10.2; de vergoeding gaat naar de erfgenamen.

10.7 Overlijden of onbekwaamheid van de beheerder. De vertrouwenspersonen van de gesloten bijlage 5 verwittigen de kunstenaars en wissen alle kopieën binnen drie maanden, tenzij het bestuur van peapickers met elke kunstenaar schriftelijk afspreekt om verder te gaan.

10.8 Een werkfiche die al ondertekend is, blijft gelden volgens haar eigen voorwaarden, tenzij 10.3 of 10.6 van toepassing is.

Artikel 11. Vragen en misbruik melden

11.1 Heeft de kunstenaar een vraag of vermoedt hij of zij dat een werk gebruikt wordt zonder toestemming, dan kan hij of zij terecht bij: (a) vzw peapickers, via postershoppeapickers@proton.me; peapickers antwoordt binnen 7 dagen, zoekt uit wat er gebeurd is en noteert de melding in het logboek; (b) een vertrouwenspersoon naar keuze van de kunstenaar; (c) een neutrale organisatie zoals Cultuurloket, gratis en onafhankelijk [contactgegevens te verifiëren]; (d) de eigen beheersvennootschap, zoals Sofam of SABAM; (e) een advocaat naar keuze.

11.2 Stelt peapickers zelf misbruik vast, dan verwittigt het de kunstenaar en schakelt het Cultuurloket of een jurist in.

11.3 Bij een lek haalt peapickers het bestand op vraag van de kunstenaar meteen offline, ontzegt het de betrokkene de toegang en helpt het om de kopie te laten verwijderen. Een melding beperkt de rechten van de kunstenaar niet.

Artikel 12. Persoonsgegevens en openbaarheid

12.1 peapickers gebruikt de gegevens van de kunstenaar enkel om deze overeenkomst uit te voeren en om de wettelijke verplichtingen na te komen, volgens de AVG (GDPR).

12.2 Het rijksregisternummer dient enkel voor de fiscale fiche. Enkel de beheerder heeft er toegang toe. Het wordt nooit gedeeld of gepubliceerd.

12.3 In de Public Ledger staat een blanco versie van deze overeenkomst, zodat elke kunstenaar ziet dat iedereen dezelfde voorwaarden heeft. Per werk staan er enkel de naamsvermelding, de metadata van 5.4 en de gepubliceerde redenering van het selectiecomité (7.1). Contactgegevens worden nooit gepubliceerd.

12.4 De kunstenaar kan inzage, verbetering of wissing vragen. Na het einde wist peapickers de gegevens binnen 30 dagen, behalve wat de wet vraagt te bewaren.

Artikel 13. Recht, geschillen en slot

13.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Bij een geschil zoeken de partijen eerst samen een oplossing, eventueel met een bemiddelaar. Lukt dat niet, dan zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

13.3 Deze overeenkomst en haar bijlagen bevatten alle afspraken. Een wijziging geldt enkel als ze schriftelijk is en door beide partijen ondertekend.

13.4 Is een bepaling ongeldig, dan blijven de andere gelden. De partijen vervangen ze door een geldige bepaling die het doel zo dicht mogelijk benadert.

Ondertekening

Opgemaakt in twee exemplaren te _____ op ____ / ____ / _____. Elke partij ontvangt er één.

De kunstenaar	Voor vzw peapickers
Naam:	Naam en functie:

Bijlage 1. Werken en verklaring op eer

Nr.	Titel	Techniek	Voltooid (maand, jaar; minstens 12 maanden geleden)	Bestandsnaam	SHA-256 (eerste 12 tekens)	Opgenomen op
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						

Verklaring op eer. Ik verklaar op eer dat ik de werken hierboven onafhankelijk van elke invloed van vzw peapickers geproduceerd heb: niet in opdracht van of in overleg met vzw peapickers, en niet met het doel ze via peapickers te verkopen. Elk werk was voltooid op de vermelde datum, minstens 12 maanden vóór de opname. Ik ben de auteur. Ik heb op vandaag geen professioneel statuut als kunstenaar en geen kunstenaarsattest, en ik ben geen bestuurder van vzw peapickers, en ook niet de partner, ouder, kind, broer of zus van een bestuurder.

Aanvulling nr. ____ · Datum ____ / ____ / _____

Handtekening kunstenaar	Handtekening vzw peapickers

Bijlage 2. Werkfiche (één per werk)

Veld	
Werk (nr. uit bijlage 1, titel)	
Herkenbare persoon op het werk?	nee / ja: instemming getekend op ____ / ____ / _____
Filter naaktheid nodig (3.7)?	nee / ja
Verhaal bijgevoegd (5.3)?	nee / ja
Technische toets (staal) geslaagd op	____ / ____ / _____
Gepubliceerde redenering selectiecomité (7.1)	link of verwijzing:
Maat van het beeld (ten hoogste A3+)	
Vel (ten hoogste 42 × 60 cm, vierkant mogelijk)	naar keuze van de klant
Papiersoort	[na keuze met de technieker] (!)

Veld	
Oplage en druk	____ posters (eerste oplage 1 tot 3) · druk ____
M (papiervel en inkt op het grootste vel)	€ ……
Verkoopprijs zonder btw (7 × M) / met btw, afgerond (8.2)	€ …… / € ……
Bruto deel kunstenaar per poster (3 × M)	€ ……
Kader (houten latten met touw) toegestaan	ja / nee
Plaats naamsvermelding	voorzijde, marge onder het beeld (standaard) / anders: ……
Looptijd	tot de oplage verkocht is, ten hoogste 3 jaar
Proefdruk goedgekeurd op	____ / ____ / _____

Datum en handtekening kunstenaar _____ · Datum en handtekening vzw peapickers _____

Bijlage 3. Bewaarplan

Kopie	Drager	Merk en model	Serienummer	Plaats	Update
1	Interne SSD, [computer], versleuteld	[…]	[…]	Woonplaats beheerder	Bij ontvangst
2	Externe HDD 500 GB, versleuteld	Toshiba Canvio Basics	[…]	Woonplaats beheerder	Bij ontvangst
3	Externe HDD 500 GB, versleuteld	Seagate Expansion Portable	[…]	Bij de vertrouwenspersoon, [gemeente]	Bij elke nieuwe map, via Proton, binnen 14 dagen

Controle van alle kopieën: twee keer per jaar, in [maand] en [maand]. Versleuteling: VeraCrypt. Wachtwoorden: Proton Pass. Versie van deze bijlage: [datum].

Bijlage 4. Verklaring van de vertrouwenspersoon voor kopie 3

Ik bewaar op mijn adres een versleutelde schijf met kopieën van werken van kunstenaars, voor vzw peapickers. Ik verbind mij ertoe:

- de schijf veilig te bewaren, op een plaats die niet voor anderen toegankelijk is;
- de code geheim te houden en nergens op te schrijven;
- de schijf enkel te gebruiken om nieuwe mappen toe te voegen en checksums te controleren;
- geen bestand te openen, te tonen of door te sturen, en geen andere kopie te maken; een map die ik via Proton ontvang, verwijder ik na het kopiëren meteen van mijn computer, ook uit de prullenbak;
- verlies, diefstal of schade meteen te melden;
- de schijf op eerste vraag terug te geven, te wissen of te vernietigen;
- bij overlijden of onbekwaamheid van de beheerder te handelen volgens artikel 10.7.

Deze verbintenis blijft gelden na het einde van mijn rol. Mijn naam en adres staan in de gesloten bijlage 5.

Datum en handtekening vertrouwenspersoon _____

Bijlage 5. Vertrouwenspersonen (gesloten bijlage)

De namen en contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan in een gesloten bijlage, die enkel de beheerder bewaart en die niet gedeeld of gepubliceerd wordt.

Nota voor de jurist

Voorbereidend dossier, geen juridisch advies. Wettelijke verwijzingen zijn niet zelf gecontroleerd.

A. Context

Vzw peapickers (in oprichting) wil posters verkopen van bestaand werk van onafhankelijke kunstenaars (zonder professioneel statuut of kunstenaarsattest), onder een niet-exclusieve licentie per werk. Er is geen verkooppartner. De bewaring gebeurt tot de oprichting door Jonas als particulier, onder een aparte bewaarovereenkomst. [AANNAME] De vzw valt onder de vennootschapsbelasting, omdat de verkoop wellicht meer dan bijkomstig is.

B. Wijzigingen tegenover concept 3 (vragenlijst 2 en 3, 2 november 2026)

Artikel	Wijziging
Overal	"peapickers" met een kleine p; e-mail postershoppeapickers@proton.me.
Partijgegevens, 1, 3.4	Nieuw begrip "onafhankelijke kunstenaar": geen professioneel statuut, geen kunstenaarsattest, op de dag van ondertekening. Minstens 18 jaar, woonplaats in België. Bestuurders en hun partner, ouders, kinderen, broers en zussen zijn uitgesloten.
1, 4.10	Nieuw begrip "afgewerkt bestand" (zegt niets over esthetiek). Gratis digitalisering door peapickers, pas origineel bestand na goedkeuring door de kunstenaar.
3.1, 3.2, bijlage 1	"Onafhankelijk van elke invloed van vzw peapickers geproduceerd"; werk minstens 12 maanden oud.
3.3 (b)	Geen exclusieve licentie, ook niet via een beheersvennootschap.
3.5	Geportretteerde stemt in met schriftelijke voorwaarden en kan altijd intrekken.
3.6, 3.7	Nieuw: regels voor AI-bewerking en de ideologische lat, met filter voor naaktheid van volwassenen.
5.3, 5.4	Verhaal niet verplicht; als het er is, wordt het mee beoordeeld. peapickers schrijft nooit een kunstenaarstekst; spelling enkel met toestemming. Verplichte metadata: enkel auteurschap en datum.
7.1	Nieuw: selectie door technische toets en selectiecomité, met gepubliceerde redenering per lid.
7.5, 7.6	Eerste oplage 1 tot 3 (was: ten hoogste 10); ten hoogste 3 tot 5 werken per kunstenaar tegelijk in de webshop.
7.9	Beginnende fine-art printer: geen garantie op een perfecte professionele uitstraling.
1, 8.1, 8.2	M = enkel papiervel en inkt (zonder +20 %). Afronding naar beneden van de prijs met btw, volledig ten laste van het deel van peapickers.
12.3	De redenering van het selectiecomité wordt gepubliceerd.

C. Kernkeuzes

- Niet-exclusieve licentie per werk via een werkfiche; geen overdracht.
- Kleine, genummerde, gesigneerde oplage: eerst 1 tot 3, in één keer gedrukt.
- Prijs zonder btw 7 × M; 3 × M bruto voor de kunstenaar; 15 % roerende voorheffing; afronding ten laste van peapickers.
- Kunstenaar kan altijd en zonder reden terugtrekken; voorraad wordt dan vernietigd.
- Enkel een verklaring op eer over onafhankelijk gemaakt werk, geen bewijsstukken.

D. Wettelijk kader [verwijzing te verifiëren]

- WER Boek XI: reproductie- en verspreidingsrecht (art. XI.165 §1); schriftelijk bewijs, restrictieve uitlegging en vermeldingen per exploitatiewijze (art. XI.167).
- Recht op afbeelding van de geportretteerde (art. XI.174 WER).
- WIB 1992: auteursrechten als roerend inkomen en het grensbedrag (art. 17 §1, 5° en art. 37, tweede lid).
- WVV, boek 9 (vzw) en de vennootschapsbelasting voor een vzw met meer dan bijkomstige economische activiteit.
- AVG (Verordening (EU) 2016/679); Wetboek economisch recht, boek VI (verkoop op afstand aan consumenten).

E. Risico's

- Herkwalificatie van de vergoeding als beroepsinkomen (vraag naar statuut in de partijgegevens).
- Herroepingsrecht van de consument bij webverkoop van genummerde en gesigneerde posters, met een vel op maat.
- Terugtrekking op elk moment tegenover een vaste oplage die al gedrukt is.
- Rechtsgeldigheid van een aparte paraaf voor de risico-erkenning (artikel 6).
- Uitsluiting van familieleden van bestuurders (3.4) en de toets op statuut: discriminatierisico of andere bezwaren?

F. Open punten (!)

Btw-tarief 21 %; M = € 5,00 als streefbedrag (met technieker en boekhouder); levering naar het buitenland; papiersoort; paraaf in artikel 6; levering van al betaalde bestellingen na terugtrekking; opzegtermijn van één maand voor peapickers; criteria en stemregel van het selectiecomité (7.1).

G. Vragen voor de jurist

1. Volstaat deze tekst als licentie in de zin van art. XI.167 WER, met de vergoeding en de omvang per werk in de werkfiche?
2. Kan de kunstenaar een licentie voor een al gedrukte oplage zonder gevolgen intrekken, en is de vernietiging van de voorraad dan een redelijke regeling?
3. Is de paraaf in artikel 6 nodig of nuttig, en houdt ze stand bij de rechtbank van Gent?
4. Moet de webshop een herroepingsrecht van 14 dagen geven, en geldt een uitzondering voor gesigneerde exemplaren of een vel op maat?
5. Volstaat de verklaring op eer, of is er meer nodig tegen herkwalificatie?
6. Mag peapickers kunstenaars met een professioneel statuut of kunstenaarsattest, en familieleden van bestuurders, uitsluiten?

H. Bronnen

Concept 3 van 2 november 2026; vragenlijst 2 en 3 (Claude Doc, 2 november 2026); modelovereenkomst geportretteerden concept 2 en stappenplan extended v3, beide van 2 november 2026; postershopwebsite (prijsopbouw 7 × M).